



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/335/2020
מס' בקשה: 6/717/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

המבקשת: **גרינבלט נעמי**
(הנתבעת) באמצעות ב"כ עו"ד אופיר עוזרי ואח'

נגד

המשיבות: **1. נציגות הבית המשותף ברחוב יטקובסקי 36 פתח תקווה**
2. נציגות הבית המשותף ברחוב ויצמן 33 פתח תקווה
(התובעות) באמצעות ב"כ עו"ד בר-און חן ואח'

החלטה

מונחת לפניי בקשת הנתבעת, למחיקת התביעה על הסף.
לטענת הנתבעת, התביעה שהוגשה נגדה בגין אי-השתתפותה בהוצאות הגשת תביעה נגד הקבלן, הוגשה בחוסר סמכות עניינית, ומשכך יש לסלקה על הסף.
מנגד, התובעות סבורות כי יש לדחות את הבקשה משום שעניינה של התביעה אי-תשלום ההוצאות הנחוצות לניהול הרכוש המשותף, ומשכך היא הוגשה בהתאם לדין.

הרקע העובדתי הנדרש לבקשה:

1. התובעות הן שתי נציגויות של בית משותף ברחוב יטקובסקי 36 וברחוב ויצמן 33 פתח תקווה הידוע כגוש 403 חלקה 402 (להלן-"הבית המשותף"). הבית המשותף, נרשם בתאריך ט' בתמוז תש"פ (1.7.2020), והוא מורכב משני מבנים שבכל אחד מהם שלושים דירות.

2. הנתבעת, היא הבעלים של 14 דירות בבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/335/2020
מס' בקשה: 6/717/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. בתאריך ד' באב תשע"ט (5.8.2019), התקיימה אסיפת דיירים משותפת לשתי הנציגויות בבית המשותף, במסגרתה הוחלט על הגשת תביעה נגד חברת מנרב, החברה הקבלנית שבנתה את הבית המשותף (להלן-"הקבלן"), וזאת בשל טענת הדיירים לליקויי בניה שנגרמו על ידו.
4. באסיפת הדיירים הוסכם על ידי רוב בעלי הדירות, כי תוגש תביעה נגד הקבלן, כאשר עלות ההשתתפות של כל דירה תהיה בסך של 6,000 ₪.
5. הנתבעת לא שילמה את חלקה בהוצאות התביעה, ומשכך הוגשה נגדה תביעה על סך 84,000 ₪ (14*6,000 ₪).
6. בכתב ההגנה טענה הנתבעת להעדר סמכות המפקח על רישום המקרקעין (להלן-"המפקח"), לדון בתביעה. לאחר שהתקיים דיון קדם משפט, הגישה הנתבעת את הבקשה למחיקת התביעה על הסף.

בקשת הנתבעת (המבקשת) בקצרה:

7. לטענת הנתבעת, אין למפקח סמכות עניינית לדון בתביעת נציגות הבית המשותף, שכן סעיף 69 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן-"חוק המקרקעין"), שמכוחו הוגשה התביעה על ידי הנציגות נגד הקבלן, אינו בסמכותו של המפקח. סמכות המפקח לדון בסכסוכים המנויים בסעיף 72 לחוק המקרקעין, וסעיף 69 לחוק המקרקעין, לא נמנה עם הסעיפים המוזכרים בסעיף 72.
8. אומנם סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין שעניינו השתתפות בעל דירה בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, נמנה עם רשימת הסעיפים המוזכרים בסעיף 72 לחוק המקרקעין, ולפיכך למפקח יש סמכות עניינית לדון בו, אך אין הוא מקפל בתוכו, את סעיף 69 לחוק המקרקעין שקובע את מעמדה של הנציגות בהליכים משפטיים, שמכוחו לטענתה הוגשה התביעה נגד הקבלן. לטענת הנתבעת הרחבת סמכותו של המפקח



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/335/2020
מס' בקשה: 6/717/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לדון גם בסעיף 69 לחוק המקרקעין, תיצור הרחבה מלאכותית ותסכל את פרשנותו הצרה והמצומצמת של סעיף 72 לחוק המקרקעין.

9. הנתבעת אשר עוד במהלך קדם המשפט, הופנתה להחלטת בית המשפט העליון בעניין רע"א 1025/17 **נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה** (נבו 27.06.2017) (להלן – "עניין **נאות מזרחי**"), במסגרתה נקבע במפורש על ידי כב' השופט הנדל כי נציגות הבית המשותף, "רשאית לפעול בשם הדיירים להגשת תביעה כספית על הנזקים שנגרמו לרכוש הציבורי בבניין", טענה במסגרת בקשתה כי "החלטה זו אינה נטולת ספקות" (סעיף 17 לבקשתה) וממילא הרכבת הפרשנות שנקבעה לסעיף 69 לחוק המקרקעין על הוראת סעיף 58 (א) המקרקעין, יסכל את פרשנותו המצומצמת של סעיף 72 לחוק המקרקעין (סעיף 26 לבקשתה). עוד הוסיפה הנתבעת כי בשעה שהתביעה של התובעות, הוגשה לבית המשפט המחוזי, המפקח נעדר כל סמכות אף בדבר "כל המסתעף ממנה כמו הסכסוך שבנדון" (סעיף 28 לבקשתה).

10. עוד מוסיפה הנתבעת כי המשיבות אינן מהוות נציגות של הבית המשותף וזאת משקיימת לבית המשותף נציגות אחרת ומשכך לטענתה, ההחלטה על הגשת התביעה נגד הקבלן, התקבלה שלא כדין.

11. כמו כן, טוענת הנתבעת כי הגישה בעבר תביעה נגד הקבלן (במסגרת ת.א 16-05-34460), ולכן, קיים מעשה בית דין, השולל את האפשרות של התובעות, לתבוע את הקבלן בגין חלקה של הנתבעת ברכוש המשותף.

12. עוד טוענת הנתבעת כי עיון בנסח הבית המשותף מעלה כי הנתבעת היא הבעלים של כל היחידות, ואילו לטובת הדיירים שהשתתפו באסיפה, קיימות רק הערות אזהרה, ומשכך הם נעדרי כל מעמד ביחס להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף.

תגובת התובעות (המשיבות) בקצרה:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/335/2020
מס' בקשה: 6/717/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

13. לטענת התובעות, התצהיר שהגישה התובעת לקוני ואינו מפרט את התשלום שקיבלה הנתבעת מהקבלן בגין התביעה שהגישה נגדו, וממילא חלק מהבקשה נסב על טענות עובדתיות, אשר מצריכות שמיעת ראיות לצורך הכרעה בבקשה, ומשכך לא ניתן להיעתר לבקשה.
14. סעיף 58 לחוק המקרקעין, מחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות החזקתו התקינה של הבית המשותף, ומכוחו הוגשה התביעה נגדה, כאשר אין ספק כי סעיף זה הוא בסמכותו העניינית של המפקח.
15. מוסיפות התובעות כי יש לדחות את טענת הנתבעת בכל הקשור לקבלת ההחלטה על ידי הנציגות, שכן אלו התכנסו כדין. מה עוד שטענתה כי היא הבעלים הרשום היחיד, היא טענה שטוב הייתה לולא הייתה נטענת.
16. סילוק תביעה על הסף, ייעשה רק במקרים חריגים וקיצוניים, כאשר מקרה זה לא נמנה עם אותם מקרים המצדיקים סילוק על הסף.

תשובת הנתבעת (המבקשת) לתגובת התובעות בקצרה:

17. בתאריך ט"ז בטבת תשפ"א (31.12.2020), הוגשה תשובת הנתבעת לתגובה. במסגרתה, חזרה הנתבעת על בקשתה לסילוק התביעה. הנתבעת הוסיפה כי היעדר תצהיר מחייב את מחיקת תגובת התובעות. כמו כן, הוסיפה הנתבעת כי המשיבות לא סתרו את טענתה כי הן אינן מהוות נציגות הבית המשותף, וההחלטה לתבוע את הקבלן, התקבלה למעשה במחטף בלי לערוך פרוטוקול מסודר וללא חלופות מוצעות. מה עוד שבירור נסיבות כינוס האסיפה, מחייב את זימונה של ב"כ התובעות לעדות, דבר שיחייב את הפסקת ייצוגן של התובעות בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין. כמו כן, עילת התביעה שנוסחה בעילת עשיית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/335/2020
מס' בקשה: 6/717/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עושר ולא במשפט, שונתה במסגרת התגובה, דבר המעיד על זגזוג וחוסר תום לב כאשר התגובה אף כתובה בלשון משתלחת הנועדה להשחיר את הנתבעת.

דיון והכרעה

18. בהתאם לתקנה 180 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן – "התקנות"), יחולו על ההכרעה בבקשה זו, תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן – "תקנות סד"א").

19. על פי הדין, בית המשפט ישתמש בסמכותו להורות על סילוק על הסף של תובענה, בזהירות רבה ובמקרים קיצוניים ויוצאי דופן, בהם ברור כי גם אם יוכחו מלוא הטענות בכתב התביעה, אין אפשרות של ממש כי התובע יוכל לקבל את הסעד המבוקש. (ע"א 5634/05 **צוקית הכרמל פרויקטים נ' מיכה צח חברה לקבלנות** (נבו, 4.6.07); רע"א 8524/10 טיב הכרמל תעשיות (2002) בע"מ נ' פרימיוס קדאס בע"מ **טיב הכרמל תעשיות (2002) בע"מ נ' פרימיוס קלאס בע"מ**, פסקה 6 (נבו, 31.1.2011); רע"א 410/11 סלאום פיתוח והשקעות בע"מ **סלאום פיתוח והשקעות בע"מ נ' רוי"ח ברדיצ'ב**, פסקה 34 (נבו, 3.10.2011); רע"א 661/17 אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ' אלסנדרוק (הקרן) אלפלסטיני לפצוי נפגעי תאונות דרכים **אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ' אלסנדרוק (הקרן) אלפלסטיני לפצוי נפגעי תאונות דרכים**, פסקה 4 (נבו, 16.2.2017). כך, על פי הוראות תקנה 100 לתקנות סד"א (שעניינה מחיקה על הסף) או מכוח תקנה 101 שעניינה דחיית תביעה על הסף.

20. כלל דיוני נוסף הוא כי "לצורך בירור טענות של סילוק תביעה על הסף, יש להניח כי העובדות הנטענות בתביעה הן עובדות מוכחות, ואינן נתונות כשלעצמן במחלוקת. שלב ההכרעה בטענת הסף הדיונית אינו מאפשר ואינו מצריך הכרעה במחלוקות עובדתיות שעניינן אמור להתברר במשפט גופו" (ע"א 9413/03 אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פ"ד סב(4) 525, 548-549 (2008).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/335/2020
מס' בקשה: 6/717/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. משכך, בקשות לסילוק על הסף, כדי שתתקבלנה - מחייבות הצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי מצומצם ביותר, ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי - היא ברורה וחד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף.

22. מה עוד, שיש להבחין בין טענה מקדמית אמיתית, אשר ראוי שתיבחן תחילה ובמפוצל מהדיון בהליך גופו, לבין טענה הנושאת אומנם כותרת של "מקדמית", אך איננה כזו ואינה יכולה להישמע ככזו. דוגמה לטענה מקדמית שיש לברר תחילה ובמפוצל מהדיון בהליך לגופו, היא טענת התיישנות אשר אף בעניינה, קובעת ההלכה הפסוקה בבירור, כי קיומו של צורך לבירור עובדתי, באופן החופף את הבירור העובדתי בהליך לגופו, יש לעשותו במסגרת ההליך גופו ואין לדון בו במסגרת הבקשה המקדמית (נא ראו לעניין זה: רע"א 6552/20 **בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' א.לוי השקעות ובניין בע"מ**, (נבו 2.12.2020); רע"א 6770/01 **ק.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה ואח'** (נבו, 14.10.01); רע"א 4329/14 עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' ברעד נכסים והשקעות בע"מ עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' ברעד נכסים **והשקעות בע"מ**, בפסקה 9, (נבו, 27.1.2015)).

23. טענות "מקדמיות", כשמן כן הן - כאלו שראוי להקדים ולדון בהן, בהיותן מבוססות על טענה משפטית ולמצער על טענות עובדתיות פשוטות להוכחה, שאינן חופפות את העובדות בהליך לגופו, וכך דיון מוקדם בהן ייתר את הדיון בכל הסוגיות העובדתיות והמשפטיות נושא ההליך גופו.

24. כך שבקשה מקדמית המצריכה בירור עובדתי, לא תידון בנפרד, אלא כחלק מההליך לגופו, משום שפיצול הדיון, רק יסרב את ההליך, במיוחד כאשר הבירור העובדתי הנדרש בשלב הדיון המקדמי חופף לצורך ניהול ההליך העיקרי. דברים דומים אפשר אף ללמוד מתקנה 3 לתקנות, אשר מורה על ניהול ההליך בדרך שתביא לקידומו באופן ראוי והוגן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2020
מס' בקשה: 6/717/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. **בענייננו**, הנתבעת לא הסתפקה בהעלאת טענת חוסר סמכות עניינית, אלא העלתה טענות

נוספות הנוגעות לכשירות התובעות לקבל החלטות בנוגע להגשת התביעה נגד הקבלן ואופן קבלת ההחלטות, וכן בנוגע לסכסוך משפטי שהתנהל בין הנתבעת לבין הקבלן, שיצר לטענתה מעשה בית דין.

26. בירור טענות עובדתיות אלו, מצריך שמיעת ראיות ועדים, והוא חופף למעשה להליך עצמו.

גם טענתה המשפטית לכאורה של הנתבעת, בקשר לסמכותו של המפקח לדון בהליך, היא טענה משפטית אשר משולבת בבירור עובדתי שעניינו סמכותה של הנציגות הספציפית לקבל את ההחלטה בדבר הגשת תביעה נגד הקבלן. מה עוד שטענה זו, מנוגדת לכאורה, להחלטת בית המשפט העליון בעניין נאות מזרחי, כך שספק אם בקשת הנתבעת למחיקת התביעה על הסף מבוססת על אדנים משפטיים ברורים - כאשר יודגש כי בשלב זה של ההליך, איני מביע את עמדתי בעניין זה ואני משאיר בידי הנתבעת את האפשרות להעלות את טענותיה בעניין זה, במסגרת סיכומיה בהליך העיקרי.

27. אני סבור כי יש מקום להכריע בשאלות מקדמיות במצבים שבהם שאלות אלה יכולות

להכריע ולסיים את המחלוקות בתיק. אך כאשר מדובר בשאלות משפטיות השלובות בשאלות עובדתיות, ובמיוחד משאין הנתבעת מסתפקת רק בטענה משפטית, אלא מוסיפה גם טענות עובדתיות המצריכות בירור שהוא ממילא חופף לבירור העובדתי הנדרש להליך לגופו, הדרך היעילה היא לדון בכל השאלות בכפיפה אחת, שכן פיצול הדיון דווקא עלול להאריך את משך הטיפול בתיק (והשוו ע.מ. 46602-05-14 **מקסון ישראל בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא** (10.5.2015); ע.מ. 39344-05-15 **חברת ונ אבו אלעאפיה נ' פקיד שומה**

ת"א 4 (נבו, 18.1.2017)).

28. הבקשה שלפניי היא אינה מסוג הבקשות המקדמיות הנופלות באותה קטגוריה מצומצמת

של המקרים שבהם ראוי לדון בטענות מקדמיות ולא לבררן במסגרת ההליך גופו. משכך,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/335/2020
מס' בקשה: 6/717/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אני דוחה את הבקשה. מובן כי עומדת לנתבעת הזכות להעלות את טענותיה במסגרת ההליך העיקרי.

29. בנסיבות העניין, ובהתאם לתקנה 53 לתקנות, אני מורה על חיוב הנתבעת בהוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי, בסך כולל של 2,000 ₪, אשר ישולמו לתובעות בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.

30. התיק נקבע להוכחות לתאריך ז' בתשרי תשפ"ב (13.9.2021) בשעה 10:00. בהתאם לתקנה 67(א) לתקנות, אני מורה כי העדויות הראשיות יישמעו בעל-פה.

31. כל אחד מהצדדים יגיש תיק מוצגים מדוגל שעמודיו ממוספרים במספרים "רצים" אשר יכלול את כל המסמכים שעליהם יבקשו להסתמך בהליך זה. כמו כן כל אחד מהצדדים יגיש רשימה בכתב של העדים מטעמו, עם תמצית עדותם (עד עמוד תמצית לכל עד).

32. מטעם התובעות תיק המוצגים ורשימת העדים (עם תמצית עדותם) יוגשו בתוך שלושים ימים מהיום. מטעם הנתבעת - תיק המוצגים ורשימת העדים (עם תמצית עדותם) יוגשו בתוך שישים ימים מהיום.

33. מסמך שלא יצורף לתיק המוצגים, לא תתאפשר הגשתו. עד ששמו לא הופיע ברשימת העדים, לא תתאפשר העדתו.

34. בהתאם לתקנה 74 לתקנות, אני מורה כי הצדדים יהיו ערוכים לסכם בעל-פה, מייד עם תום דיון ההוכחות, כאשר לכל צד יינתנו עד 45 דקות לשם כך. הצדדים יהיו רשאים להפנות במהלך הסיכומים בעל-פה, לרשימת אסמכתאות בכתב אשר תוגש על ידם, עובר לסיכומיהם בעל-פה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.

ניתנה היום, 06.04.2021, בהעדר הצדדים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/335/2020
מס' בקשה: 6/717/2020**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח – תקווה**